

『공동인수보험계약대차청산협정』 변경 대비표

○ 협정 당사자 변경

현 행	개정안	비 고
메리츠화재		사명유지
한화손해보험		
롯데손해보험		
예별손해보험		
흥국화재		
삼성화재		
현대해상		
KB손해보험		
DB손해보험		
하나손해보험		
신한EZ손해보험		
에이아이지손해보험		
에이스아메리칸화재해상보험 (라이나손해보험)		
NH농협손해보험		
미쓰이스미토모해상화재보험		
알리안츠글로벌코퍼레이트앤 스페셜티에스이		
카카오페이손해보험		
-	팩토리뮤추얼인슈런스컴퍼니 한국지점	신 설

공동인수보험계약대차청산협정

인가 보 이 1223-925(1978. 10. 18)
보 이 1234-328(1980. 4. 19)
보 이 1234-875(1980. 9. 22)
지 도 600-3974(1981. 8. 25)
지 도 610-5081(1983. 9. 30)
지 도 600-4091(1984. 7. 3)
제일화보 제154호 (1985. 4. 23)
손 지 600-3905(1986. 6. 5)
감 오 조 6211-351(1999. 4. 23)
보험업무 00420(2012. 11. 30)
AIG 재무 2015-439(2015. 7. 2.)
SF 2018 - 009083(2018. 7. 20.)
보험제도팀 133(2020. 1. 31.)
보험제도팀 834(2025. 4. 23.)
보험제도팀 182(2026. 2. 4.)

메리츠화재, 한화손해보험, 롯데손해보험, 예별손해보험, 흥국화재, 삼성화재, 현대해상, KB손해보험, DB손해보험, 하나손해보험, 신한EZ손해보험, 에이아이지손해보험, 에이스아메리칸화재해상보험(라이나손해보험), NH농협손해보험, 미쓰이스미토모해상화재보험, 알리안츠글로벌코퍼레이션, 트랜스페셜티에스이, 카카오페이손해보험, 팩토리뮤추얼인슈런스컴퍼니 한국지점.

제1조(적용범위) 이 협정은 2개이상의 보험자(이하 “공동보험자”라 한다)가 공동으로 체결하는 모든 보험계약(이하 “계약”이라 한다)에 대하여 적용한다.

제2조(위임) 각 공동보험자는 공동보험자를 대신하여 보험증권을 발행하는 보험자(이하 “간사회사”라 한다)에게 다음 업무를 위임하여 간사회사는 위임업무를 이행하고 그 내용을 각 공동보험자에게 지체없이 통지하여야 한다. 다만, 각 공동보험자의 요청이 있는 경우에는 위임업무의 일부를 제외할 수 있다.

1. 계약체결에 관한 업무(적하·선박보험의 경우 간사회사의 명의로 보험증권을 발행하는 업무를 포함함)
2. 원수보험료의 영수에 관한 업무
3. 재보험처리에 관한 업무
4. 손해처리에 관한 업무
5. 재보험금의 회수에 관한 업무
6. 계약에 관련되는 기타 업무

제3조(원수보험료의 청산) ①원수보험료는 그 영수여부에 관계없이 간사회사의 보험증권 발행일(계약일자) 또는 분할납입일을 기준으로 하여 당월분(어음, 수표 포함)을 익월말일까지 상호청산하며, 해외에서 송금되는 원수보험료에 대한 기준환율은 간사회사의 보험증권 발행일(계약일자) 또는 분할납입일 한국외환은행고시 개장시간 대고객전신환 매도율을 적용한다.

②환급보험료는 간사회사가 전액지급하고 당월분을 익월 말일까지 상호청산한다.

③보험증권당 각 공동보험자의 지분보험료가 5,000만원을 초과할 때에는 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 입금일(어음 또는 수표의 경우 만기결제일)로부터 5영업일 이내에 청산한다. 이 경우 환급보험료는 간사회사의 지급일로부터 5영업일 이내에 청산한다.

제4조(해외재보험료의 청산) 간사회사가 해외재보험료를 송금할 경우 보험증권당 각 공동보험자의 지분금액을 기준으로 하여 다음 각호의 구분에 따라 송금당일 한국외환은행고시 개장시간 대고객전신환 매도율로 환산한 원화금액을 청산한다.

1. US\$ 50,000이상 : 간사회사 청구일로부터 5영업일 이내
2. US\$ 50,000미만 : 간사회사 송금월의 익월 말일까지

제5조(보험금의 청산) ①보험금은 간사회사가 전액지급하고 간사회사의 지급일을 기준으로 하여 당월분을 익월 말일까지 상호청산한다.

②보험증권당 각 공동보험자의 분담보험금이 1억원을 초과하거나 보험증권당 지급보험금 총액이 5억원을 초과할 때에는 제1항의 규정에 불구하고 간사회사가 지급한 보험금은 간사회사의 청구일로부터 5영업일 이내에 청산한다.

제6조(해외재보험금의 청산) ①간사회사가 해외재보험금을 회수한 때에는 보험증권당 각 공동보험자의 지분금액을 기준으로 하여 다음 각호의 구분에 따라 입금당일의 한국외환은행고시 개장시간 대고객전신환매입율을 적용하여 각 공동보험자에게 청산한다.

1. US\$ 100,000이상 : 간사회사 입금일로부터 5영업일 이내
2. US\$ 100,000미만 : 간사회사 입금월의 익월 말일까지

②제1항의 경우 해외재보험자가 2이상일 때에는 최종 입금일자를 기준으로 한다.

제7조(대차청산) ①제3조 내지 제6조에 의한 공동보험자간의 대차청산은 현금(당일자발행 당좌수표를 포함한다)으로 하며, 화폐종류와 관계없이 원화로 청산함을 원칙으로 한다.

②제1항에 의하여 계약을 청산하는 경우 발생하는 환차손익은 간사회사가 전액부담한다.

③제3조제3항 및 제5조제2항의 청산시 미청산금액은 상계할 수 있으며, 계약의 변경 및 해약이 발생한 경우 이에 따른 추정 및 환급보험료는 가감하여 청산한다.

제8조(대리점 수수료의 지급 및 회수) 계약에 대한 대리점 수수료의 지급 및 회수는 공동보험자의 참여지분에 대하여 공동보험자가 각각 지급 또는 회수한다.

제9조(장소 및 시간) ①월말 대차청산은 매월 말일 은행을 통하여 상호

청산하고, 공동보험자는 청산자료를 원수보험은 익월 10일, 해외재보험은 익월 15일에 이메일 등 전자적 방식으로 상호교환한다.

②제1항의 경우 당해일이 공휴일일 때에는 그 전일에 행한다.

제10조(해외출재비용) 해외재보험출재에 따른 송금수수료 및 통신비 등은 전액 간사회사가 부담하고 공동보험자에게 부담시키지 아니한다.

제11조(연체이자 등) ①간사회사가 제2조의 수임된 업무와 관련하여 각 공동보험자에게 손해를 입혔을 때에는 그 손해를 배상하여야 한다.

②간사회사가 제3조 및 제6조의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 그 연체기간에 대하여 미배분금액에 해당 각 공동보험자의 금리고정형 상품의 약관대출이율과 연체이율을 더한 것의 평균이율을 적용하여 계산한 연체이자를 해당 각 공동보험자에게 지급하여야 한다. 다만, 약관대출이 없는 공동보험자에 대하여는 다른 공동보험자의 평균이율을 적용한다.

③각 공동보험자가 제4조 및 제5조의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 그 연체기간에 대하여 미지급금액에 제2항의 연체이자율을 적용한 연체이자를 간사회사에 지급하여야 한다.

제12조(부도어음 등) ①보험료로 수취한 어음 또는 수표가 부도되었을 경우 간사회사는 즉시 다음 각호의 서류를 작성하여 각 공동보험자에게 통지하고 청산대상 금액에 포함하지 아니하며, 청산후 부도가 발생하는 경우에는 그 금액을 익월 말일까지 회수한다.

1. 부도어음(수표)통지서 1통

2. 부도어음(수표)사본 1통

②부도어음 또는 부도수표에 따른 법적조치는 간사회사에서 일괄처리하고 처리비용 및 결과는 각 공동보험자의 지분율로 안분한다.

제13조(분쟁) 이 협정의 제규정에 관하여 해석상 이론이 있을 경우에는 이 협정 당사자의 다수결의에 따른다.

제14조(기타사항) ① 이 협정에 규정되지 아니한 사항은 각종 보험관계 법규 및 금융위원회의 지시에 따른다.

② 협정의 변경 또는 폐지신고 및 협정과 관련한 세부업무처리를 담당하기 위해 협정 관리사를 둔다.

③ 협정 관리사는 공동인수보험계약대차청산협정서상에 기재된 순서대로 분기별로 담당한다.

부 칙

이 합의서는 1978년 10월 18일 이후에 체결되는 계약에 대하여 적용한다.

부 칙

이 합의서는 1980년 4월 19일 이후에 체결되는 계약에 대하여 적용한다.

부 칙

이 합의서는 1980년 9월 22일 이후에 체결되는 계약에 대하여 적용한다.

부 칙

①(시행일) 이 합의서는 1981년 9월 1일 이후에 체결되는 계약에 대하여 적용한다.

②(경과조치) 1981년 8월 31일 이전까지의 미청산분은 1981년9월 말일까지 이 합의서에 따라 상호청산한다.

위와 같이 합의한 증거로서 이 합의서 12통을 작성하고 합의당사자가 서명날인한 후 각자 1통씩 보관한다.

부 칙

이 합의서는 1983년 10월 1일 이후에 체결되는 계약에 대하여 적용한다.

부 칙

이 합의서는 1984년 7월 1일 이후에 체결되는 계약에 대하여 적용한다.

부 칙

이 합의서는 1985년 4월 23일 이후에 체결되는 계약에 대하여 적용한다.

부 칙

이 합의서는 1986년 6월 1일 이후에 체결되는 계약에 대하여 적용한다.

부 칙

①(시행일) 이 협정은 1999년 4월 23일 이후에 발생하는 청산시부터 적용한다.

②(대리점 수수료의 적용례) 이 협정 제8조 대리점수수료의 지급과 관련하여서는 책임개시일이 1999년 4월 23일 이후에 시작되는 계약에 대하여 적용한다. 다만, 시행일 이전에 체결된 분납계약건 중 간사회사가 일괄지급하고 있는 계약에 대하여는 그 보험기간 종료일까지 현행대로 처리한다.

부 칙

이 협정은 2012년 12월 1일 이후에 체결되는 계약에 대하여 적용한다.

부 칙

이 협정은 2015년 07월 02일 이후에 체결되는 계약에 대하여 적용한다.

부 칙

이 협정은 2018년 7월 20일 이후에 체결되는 계약에 대하여 적용한다.

부 칙

이 협정은 2020년 01월 02일 이후에 체결되는 계약에 대하여 적용한다.

부 칙

이 협정은 2025년 04월 18일 이후에 체결되는 계약에 대하여 적용한다.

부 칙

이 협정은 2026년 2월 2일 이후에 체결되는 계약에 대하여 적용한다.

<협정당사자>

<대표자>

메리츠화재해상보험주식회사

김중현

한화손해보험주식회사

나채범

롯데손해보험주식회사

이은호

예별손해보험주식회사

안병율

흥국화재해상보험주식회사

송윤상

삼성화재해상보험주식회사

이문화

현대해상화재보험주식회사

이석현

주식회사KB손해보험

구본욱

DB손해보험주식회사

정종표

하나손해보험주식회사

배성완

신한EZ손해보험주식회사

강병관

에이아이지손해보험주식회사

램지 알버트 투바시

에이스아메리칸화재해상보험주식회사
(라이나손해보험)

모재경

NH농협손해보험주식회사

송춘수

미쓰이스미토모해상화재보험

타카세 이사무

알리안츠글로벌코퍼레이트앤스페셜티에스이

노창태

주식회사카카오페이손해보험

장영근

팩토리뮤추얼인슈어런스컴퍼니 한국지점

권성준